



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 3.721/2026

Pregão Eletrônico nº 30/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes, conforme especificações do [ANEXO I – Termo de Referência](#).

RESPOSTA

AO

2º PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

1-) DAS PRELIMINARES

Trata-se de pedido de impugnação formulado as 11h16 do dia 10/06/2026 pela empresa **THV SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 08.571.302/0001-21, com sede na Rua Adriano de Freitas Cardoso, 190, Fatima III, na cidade de Pouso Alegre, MG, Cep. 37.555-002, telefone (35) 3423-4477, e-mail: contato@grupothv.com.br, por intermédio de seu representante legal, Sr. Thiago Narciso Rezende, portador do CPF. nº. 081.523.706-57, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes.

2-) DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A jurisprudência e a doutrina determinam que os requisitos de admissibilidade da impugnação consubstanciam-se: (i) na manifesta tempestividade; (ii) na inclusão de fundamentação; e (iii) no pedido de reconsideração e reformulação do Edital. Em relação à tempestividade, não há qualquer dúvida, visto que o prazo estabelecido para apresentar impugnação transcorreria até as 00:00 do dia **11/06/2026**, sendo que a pessoa física apresentou sua peça no dia **10/06/2026**, portanto, dentro do prazo. Igual admissibilidade respaldada também na sua representatividade.

3-) DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

- a-) Exigências para habilitação;
- b-) Da natureza do objeto e da dissociabilidade da destinação final;
- c-) Da violação ao princípio da isonomia e da ampla competição;
- d-) Da violação aos arts. 67 e 69 da lei nº 14.133/2021 (qualificação técnica desproporcional);
- e-) Da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- f-) Da violação ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração;



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

- g-) Da alternativa legítima e proporcional para a qualificação técnica;
- h-) Do possível direcionamento indevido do certame;
- i-) Da demonstração do prejuízo à competitividade e;
- j-) Do pedido de medida cautelar (suspensão da sessão pública).

4-) DAS ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS RESUMIDOS DA IMPUGNANTE

a-) Exigências para habilitação; O Edital, em seu Anexo II, item 1.3.3, estabelece como exigência de qualificação técnica o seguinte: “Comprovação de aptidão para realização do objeto da presente licitação, através de atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na Entidade Profissional Competente, onde se comprove a execução pela licitante de serviços compatíveis e semelhantes ao objeto da licitação e que façam explícita referência às parcelas de maior relevância descritas abaixo: [...] b) Operação de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos (Classe IIA) 520 toneladas/mês.” Da mesma forma, o item 1.3.4 replica tal exigência para a comprovação técnica em nome do profissional, ao incluir, igualmente, como parcela de maior relevância: “b) Operação de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos (Classe IIA) – 520 toneladas/mês.” A exigência de comprovação de experiência prévia em operação de aterro sanitário como parcela de maior relevância é ilegal, inconstitucional e desproporcional pelos fundamentos que se passa a expor.

b-) Da Natureza do Objeto e da Dissociabilidade da Destinação Final; O próprio Edital, em seu Termo de Referência (item 1.3), reconhece expressamente que “os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares apresenta padrões de qualidade e desempenho plenamente conhecidos pelo mercado”, e que “a execução não depende de metodologias sofisticadas ou expertise intelectual proeminente, mas sim do cumprimento de protocolos operacionais e normas técnicas (ABNT) usuais”. Ademais, o próprio instrumento convocatório, em seu item 4.5 do Termo de Referência, expressamente admite a subcontratação da parcela de destinação final, ao dispor: *“4.5.1. Destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário devidamente licenciado em outro Município. 4.5.2. A possibilidade de subcontratação visa a inclusão de empresas que não possuam aterro sanitário devidamente regulamentado habilitando-as para a execução dos serviços de coleta, transbordo e transporte dos resíduos sólidos, subcontratando apenas a disposição final ambientalmente adequada, por se tratar de um serviço mais restritivo e com poucos estabelecimentos consolidados.”* Resta evidente, portanto, uma contradição interna e insanável no edital: ao mesmo tempo em que o instrumento reconhece que a destinação final pode ser subcontratada e que as empresas sem aterro próprio estão aptas a participar, exige, na fase de habilitação, que todas as licitantes comprovem experiência prévia em operação de aterro sanitário como parcela de maior relevância. Essa contradição é, por si só, suficiente para demonstrar a ilegalidade da cláusula.

c-) Da Violação ao Princípio da Isonomia e da Ampla Competição; O art. 5º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 consagra, como princípio norteador das licitações e contratos, a isonomia entre os licitantes. Paralelamente, o art. 5º, § 1º, da mesma lei, determina que “a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deverá implementar processos e estruturas [...] para promover soluções tempestivas e eficazes no tratamento de irregularidades”. A exigência de atestar experiência em operação de aterro sanitário como

requisito obrigatório de habilitação técnica elimina do certame, sem razão proporcional, toda uma categoria de empresas especializadas em coleta, transporte e gerenciamento de resíduos sólidos



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA

SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

que, por estratégia operacional e empresarial legítima, atuam sem aterro próprio, valendo-se de aterros licenciados de terceiros ou subcontratando tal serviço, prática, aliás, expressamente autorizada pelo próprio edital (item 4.5). O art. 69 da Lei nº 14.133/2021 dispõe taxativamente que as exigências de habilitação técnico-operacional são as necessárias e suficientes para assegurar que o licitante dispõe de capacidade para executar o objeto da contratação. O § 1º do mesmo artigo acrescenta que é vedado ao agente público estipular exigências impertinentes, desnecessariamente restritivas ou que violem o princípio da isonomia. A obrigação de demonstrar experiência em operação de aterro sanitário, para uma empresa que poderá legitimamente subcontratar esse serviço, não corresponde a nenhuma necessidade operacional relevante do contrato, ao contrário, constitui exigência que artificialmente restringe o universo de competidores, violando os princípios da isonomia e da ampla competição.

d-) Da Violação aos Artigos 67 e 69 da Lei nº 14.133/2021 (Qualificação Técnica Desproporcional)

O art. 67 da Lei nº 14.133/2021 determina que os requisitos de qualificação técnica devem ser compatíveis e proporcionais ao objeto da contratação, vedando-se exigências que extrapolem o necessário para garantir a boa execução do objeto licitado. In verbis:

“Art. 67. Para fins de qualificação técnica, poderá ser exigida dos licitantes a comprovação de:

[...]

II - Execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, em quantidades compatíveis com o objeto a ser licitado, por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. [...] § 1º As exigências previstas neste artigo não poderão ser superiores às previstas para o contrato.”

A doutrina especializada e a jurisprudência consolidada dos Tribunais de Contas delimitam que a qualificação técnica deve estar diretamente relacionada às atividades centrais e insubstituíveis do contrato. Ao tratar a operação de aterro sanitário como item de maior relevância, o Município equipara atribuições que o próprio edital admite sejam subcontratadas a atividades núcleo do contrato, incorrendo em evidente equívoco. Com efeito, o objeto central do contrato é a coleta domiciliar e o transporte de resíduos sólidos urbanos. A destinação final é atividade complementar que, nas palavras do próprio edital, pode ser realizada em aterro de outro município ou subcontratada. Exigir comprovação técnica de operação de aterro para uma empresa que irá apenas contratar esse serviço terceirizado é exigência excessiva e desconectada da realidade operacional do objeto.

e-) Da Violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade O princípio da proporcionalidade, previsto expressamente no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 e derivado implicitamente da Constituição Federal (artigos 1º, 5º e 37), impõe que os atos administrativos sejam adequados, necessários e proporcionais em sentido estrito aos fins que se pretendem atingir. Analisando-se o requisito impugnado sob a ótica desse princípio, verifica-se que: a) a exigência não é adequada: demonstrar experiência em operação de aterro não assegura nem incrementa a capacidade da licitante para executar o objeto primordial do contrato (coleta e transporte de resíduos); b) a exigência não é necessária: o mesmo resultado (destinação final adequada) pode ser obtido por meio da subcontratação de aterro licenciado, prática inclusive

prevista e aceita pelo próprio edital; c) a exigência não é proporcional em sentido estrito: os benefícios decorrentes da exigência (presumida garantia de experiência em operação de aterro)



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

não justificam o ônus imposto ao interesse público, que é a significativa redução da competição e, por consequência, do potencial de obtenção de proposta mais vantajosa.

f-) Da Violação ao Princípio da Seleção da Proposta Mais Vantajosa para a Administração O art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que as contratações públicas devem ter por objetivo a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública. Esse resultado somente é alcançado quando o maior número possível de competidores capacitados participa do certame. A redução artificial da competição, decorrente da exigência impugnada, resulta diretamente em menor produção de concorrência, o que prejudica a obtenção de preços competitivos e a consequente economia de recursos públicos. Nesse sentido, a cláusula restritiva viola o interesse público primordial que a licitação visa atender.

g-) Da Alternativa Legítima e Proporcional para a Qualificação Técnica A Impugnante não se opõe à exigência de qualificação técnica em si, mas tão somente à inclusão da operação de aterro sanitário como parcela de maior relevância obrigatória. A qualificação técnica legalmente adequada para o presente objeto deveria se restringir à comprovação de experiência em: 1. Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (Classe IIA) 520 toneladas/mês, como única parcela de maior relevância, por ser o núcleo essencial e insubstituível do objeto; e 2. Quanto à destinação final, bastaria exigir a apresentação, no momento da contratação, de carta de anuência ou compromisso de contratação com aterro sanitário licenciado ou comprovação de subcontratação, em harmonia com o disposto nos itens 4.5 e 5.1.6 do Termo de Referência. Essa solução é plenamente compatível com a Lei nº 14.133/2021 e com a jurisprudência do TCU, que admite a exigência de comprovação da capacidade de execução do objeto sem que seja necessário que o licitante seja titular do ativo operacional, ou seja, do aterro sanitário, podendo valer-se de estrutura própria ou de terceiros.

h-) Do Possível Direccionamento Indevido do Certame O art. 9º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 veda expressamente a criação de qualquer obstáculo ou exigência desnecessariamente restritiva à competição. O art. 337-E, inciso V, do Código Penal (inclusão pela própria Lei nº 14.133/2021) tipifica como crime a conduta de quem admite, possibilita ou dá causa a ato que implique redução artificial da competição em licitação pública. A combinação de exigências que, na prática, apenas são atendidas por empresas que operam aterros sanitários próprios na região de Porto Ferreira/SP cria um ambiente de contratação dirigida que deve ser corrigido de imediato, em respeito ao princípio constitucional da licitação (art. 37, XXI, da CF/88) e aos objetivos da Lei nº 14.133/2021.

i-) Da Demonstração do Prejuízo à Competitividade A cláusula impugnada produz os seguintes efeitos concretos e prejudiciais à competição e ao interesse público: I. Restringe indevidamente a participação de empresas especializadas em coleta e transporte de resíduos sólidos, que representam o cerne do objeto licitado, mas que não operam aterros sanitários próprios; II. Elimina do certame concorrentes capacitados que utilizam, de forma sustentável e legalmente autorizada, aterros licenciados de terceiros para a destinação final dos resíduos; III. Reduz artificialmente o universo de competidores, o que, na teoria econômica das licitações, implica em elevação dos preços ofertados e menor poupança de recursos públicos; IV. Gera um ambiente propício ao direcionamento, beneficiando empresas que, por razões alheias à qualidade dos serviços de coleta, já operam aterros na região; V. Compromete a obtenção da proposta mais vantajosa para o Município, ferindo o interesse público primordial que a licitação deve proteger.

j-) Do Pedido de Medida Cautelar (Suspensão da Sessão Pública) O art. 164, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 dispõe que “a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo pregoeiro”. No mesmo sentido, o item 14.1.3 do Edital. Diante da gravidade das irregularidades apontadas e do risco de que a sessão pública seja realizada com base em



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

instrumento convocatório maculado por ilegalidades que afetam diretamente a competição e a isonomia, a Impugnante requer, cautelarmente, a suspensão da sessão pública designada para o dia 16 de junho de 2026 até que a presente impugnação seja devidamente analisada e decidida, sob pena de se tornarem nulos todos os atos subsequentes.

5-) DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a Impugnante requer, respeitosamente, que Vossa Senhoria se digne a:

a) Receber e conhecer a presente impugnação, por preencher todos os requisitos legais de tempestividade e legitimidade, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e do item 14.1 do Edital; b) Julgar procedente a impugnação, reconhecendo a ilegalidade dos itens 1.3.3 e 1.3.4 do Anexo II – Exigências para Habilitação, na parte em que exigem comprovação de experiência em operação de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos (Classe IIA) como parcela de maior relevância obrigatória; c) Retificar o Edital nº 42/2026 para suprimir a exigência de operação de aterro sanitário como parcela de maior relevância nos itens 1.3.3 e 1.3.4 do Anexo II, mantendo exclusivamente a exigência de comprovação de experiência em coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (Classe IIA) 520 toneladas/mês; d) Promover a republicação do instrumento convocatório retificado, com a consequente reabertura dos prazos legais de apresentação de propostas, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021; e) Suspender, cautelarmente, a sessão pública marcada para o dia 16 de junho de 2026 até decisão definitiva sobre a presente impugnação, evitando-se a realização de atos administrativos com base em edital maculado por ilegalidades; f) Adotar todas as demais providências legais cabíveis, em especial a notificação dos demais interessados e a publicação da decisão nos sítios eletrônicos do Município e da Bolsa de Licitações e Leilões - bllcompras.com. Requer, ainda, caso seja indeferida a presente impugnação, que os fundamentos do indeferimento sejam motivados de forma substancial e completa, nos termos do art. 50 da Lei Federal nº 9.784/1999 e do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, para fins de eventual recurso ou acionamento dos órgãos de controle.

6-) DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Em análise à impugnação apresentada pela empresa **THV SANEAMENTO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 08.571.302/0001-21, referente ao Processo Administrativo nº 3.721/2026, passa-se à apreciação dos argumentos apresentados. O evidente equívoco do pedido é tratar OPERAÇÃO DE ATERRO como a posse de um aterro. O aterro sanitário municipal de Porto Ferreira será concedido à empresa para operá-lo, refutando a ideia de “restrição indevida” de que a empresa precisa possuir um aterro sanitário próprio. Em resumo, uma empresa que operou por 36 meses o aterro sanitário de algum município, de forma terceirizada, não dispõe de um aterro, porém comprova que tem a experiência necessária para tal. Conforme detalhado no edital, inicialmente a empresa deverá destinar os resíduos no aterro sanitário municipal, o qual possui vida útil. Após esgotada a vida útil do aterro sanitário municipal, somada à finalização da construção da estação de transbordo, a empresa deverá destinar a outro aterro sanitário privado (subcontratação). A possibilidade de destinação direta, na qual o caminhão compactador coleta os resíduos das residências e faz o transporte direto a aterro particular em outro município manifesta desproporção financeira se realizada de imediato, configurando extrema onerosidade, uma vez que o município de Porto Ferreira dispõe de aterro sanitário municipal a 4 km do centro da cidade, com vida útil e licença de operação vigente até 2029. Para efeito de comparação, dois dos aterros sanitários particulares mais próximos e com capacidade para o recebimento dos resíduos aqui gerados, estão a 65 km do município de Porto Ferreira. A logística para este modelo de execução

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

com apenas 4 caminhões compactadores evidentemente não configuraria uma proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso à Administração Pública, além da forte tendência para o descumprimento dos horários da coleta causado pela delonga das viagens. Finalmente, a exigência da parcela de maior relevância para OPERAÇÃO DE ATERRO faz-se necessária e proporcional, assegurando por completo os objetivos do processo licitatório conforme art. 11, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 14.133/2021.

7-) DA DECISÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa **THV SANEAMENTO LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 08.571.302/0001-21, para no mérito, decidir pelo **INDEFERIMENTO** dos pedidos apresentados nos termos da legislação pertinente, mantendo-se inalterado o Edital em relação aos aspectos impugnados.

Intime-se o impugnante.

Porto Ferreira, 12 de agosto de 2026.

Edson Carlos Pereira
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 793E-68D0-F932-DC52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 12/08/2026 17:02:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/793E-68D0-F932-DC52>